



Rapport d'Analyse Juridique

Contrat analysé : Contrat de Maintenance et de Support Technique d'Équipements de Laboratoire

Parties : MEDINSTRU SOLUTIONS SARL (Prestataire) / ATLAS PHARMA INDUSTRIE (Client)

Référence : LP/CTR/2026-0054

Document source : contrat_test_medinstru_atlaspharma.pdf

Date d'analyse : Document de test – analyse exhaustive

1. Synthèse Exécutive

Nature du contrat : Contrat de maintenance préventive et corrective d'équipements de laboratoire (chromatographes, spectromètres, centrifugeuses) conclu pour une durée initiale de 36 mois, renouvelable par tacite reconduction.

70/100

RISQUE ÉLEVÉ

Conclusion : Le contrat présente des vulnérabilités juridiques majeures qui exposent significativement le Client. L'analyse systématique révèle **10 clauses problématiques** réparties en 4 contradictions internes graves, 2 renvois cassés, 3 asymétries contractuelles marquées et 1 lacune d'information critique. Les contradictions internes (Articles 2, 3, 6 et 15) créent une insécurité juridique substantielle, tandis que les asymétries favorisent systématiquement le Prestataire (sous-traitance, cession, assurances). Le score de risque global de 70/100 reflète un déséquilibre contractuel nécessitant une renégociation urgente avant signature.

| 2. Tableau des Clauses Problématiques

Article(s)	Type de problème	Description et justification	Score	Poids
Article 2	Contradiction interne	L'alinéa 1 fixe une durée initiale de 36 mois avec tacite reconduction et préavis de 45 jours. L'alinéa 2 contredit frontalement cette stabilité en autorisant chaque Partie à résilier « à tout moment, sans motif ni préavis », avec simple notification de 15 jours. Cette contradiction rend la durée contractuelle illusoire et crée une insécurité juridique majeure pour le Client qui investit dans la relation (formation, intégration des équipements).	85	×2
Article 3	Contradiction interne	L'alinéa 2 stipule que « le prix du forfait de maintenance préventive est fixe et non révisable pendant toute la durée initiale du Contrat ». L'alinéa 3 contredit immédiatement cette fixité en accordant au Prestataire le droit de « réviser annuellement le montant du forfait de maintenance préventive ». Cette contradiction directe prive le Client de toute prévisibilité budgétaire et permet au Prestataire d'augmenter unilatéralement les tarifs malgré l'engagement de fixité.	80	×2
Article 6	Contradiction interne	L'alinéa 1 attribue la propriété exclusive des protocoles de calibration spécifiques au Client « dès leur remise », avec droits d'usage, reproduction et modification libres. L'alinéa 2 commence par « Par dérogation à l'alinéa précédent » et attribue la propriété exclusive de « l'ensemble des protocoles, méthodes et documents techniques élaborés par le Prestataire [...], y compris ceux développés spécifiquement pour le Client » au Prestataire, réduisant le Client à un simple droit d'usage non cessible. Cette contradiction frontale annule de facto le droit de propriété du Client énoncé à l'alinéa 1.	75	×2
Article 15	Contradiction interne	L'alinéa 1 soumet le contrat au droit marocain et attribue compétence exclusive aux tribunaux de commerce de Casablanca. L'alinéa 2 commence par « Nonobstant ce qui précède » et impose un arbitrage CCI à Genève « à l'exclusion de toute autre juridiction », annulant ainsi la clause de compétence judiciaire de l'alinéa 1. Cette contradiction crée une incertitude totale sur le mode de règlement des différends et expose le Client à des coûts d'arbitrage international potentiellement prohibitifs.	70	×2

Article(s)	Type de problème	Description et justification	Score	Poids
Article 14 → Annexe 1	Renvoi cassé	L'Article 14 renvoie expressément à « l'Annexe 1 du présent Contrat » pour le détail des « conditions et barème » des pénalités de retard. Or, l'Article 17 liste les annexes du contrat : « Annexes 1, 2 et 3 ». Aucune Annexe 1 n'est fournie dans le document source, rendant la clause de pénalités inapplicable faute de barème détaillé. Le montant de 500 MAD/heure mentionné à l'Article 14 est insuffisant sans les conditions d'application précises.	60	×1
Préambule → Annexe 2	Renvoi cassé	Le Préambule et l'Article 1 renvoient à « l'Annexe 2 » pour la « liste détaillée » des équipements couverts par le contrat. Cette annexe est absente du document source. Sans liste précise des équipements, le périmètre contractuel est indéterminé, ce qui peut générer des litiges sur les équipements effectivement couverts par le forfait de maintenance et expose le Client à des refus d'intervention.	55	×1
Articles 8 vs. 11	Asymétrie (assurances)	L'Article 8 impose au Prestataire une obligation d'assurance responsabilité civile professionnelle. Aucune obligation symétrique n'est imposée au Client concernant l'assurance de ses équipements ou de sa responsabilité. Pourtant, l'Article 5 impose au Client de ne pas faire intervenir de tiers, ce qui pourrait engager sa responsabilité. Cette asymétrie est défavorable au Client qui supporte seul le risque d'absence d'assurance de sa part.	50	×1
Articles 11 vs. 5	Asymétrie (sous-traitance/tiers)	L'Article 11 autorise le Prestataire à sous-traiter librement « tout ou partie de ses prestations » sans accord préalable du Client (simple information sous 8 jours). En revanche, l'Article 5 interdit au Client de « faire intervenir de tiers sur les équipements couverts par le présent Contrat sans l'accord préalable du Prestataire ». Cette asymétrie flagrante prive le Client de toute flexibilité opérationnelle (maintenance d'urgence par un tiers en cas d'indisponibilité du Prestataire) tout en accordant une liberté totale au Prestataire.	65	×1
Article 12	Asymétrie (cession)	L'Article 12 interdit au Client de céder le contrat sans accord écrit préalable du Prestataire, mais autorise le Prestataire à céder librement le contrat « à toute société de son groupe ou à tout repreneur de son activité » sans accord du Client (simple information). Cette asymétrie expose le Client à se retrouver lié à un tiers inconnu (repreneur) dont il n'a pas validé la compétence technique, alors que le Client ne peut transférer le contrat en cas de restructuration.	60	×1

Article(s)	Type de problème	Description et justification	Score	Poids
Article 16	Lacune	L'Article 16 prévoit les modalités de notification et indique « Pour le Client : _____ (adresse non renseignée) ». L'absence d'adresse de notification pour le Client rend toute notification officielle impossible et prive le Prestataire de la possibilité de notifier valablement une résiliation, une révision tarifaire ou une mise en demeure. Cette lacune crée une insécurité juridique bilatérale mais affecte particulièrement la validité des notifications unilatérales du Prestataire.	45	x1

| 3. Analyse Détaillée par Catégorie de Risque

3.1. Contradictions internes (4 cas identifiés)

⚠ **Risque critique** : Les contradictions internes constituent le risque le plus élevé de ce contrat. Elles créent une insécurité juridique majeure et exposent les Parties à des interprétations divergentes en cas de litige.

Article 2 - Durée et résiliation : La contradiction entre l'engagement de durée (36 mois + tacite reconduction avec préavis de 45 jours) et la faculté de résiliation « à tout moment, sans motif ni préavis » (avec simple notification de 15 jours) vide de sa substance l'engagement de durée. En pratique, cette clause permet au Prestataire de résilier le contrat immédiatement après avoir encaissé le forfait annuel de maintenance (96 000 MAD), privant le Client du service payé. Inversement, elle prive le Prestataire de toute visibilité sur la durée effective de la relation. Un tribunal pourrait considérer que la clause de résiliation libre l'emporte (lex posterior), rendant le contrat précaire, ou au contraire qu'elle est abusive et doit être écartée.

Article 3 - Prix fixe vs. révision annuelle : L'affirmation que le prix est « fixe et non révisable » suivie immédiatement d'une clause de révision annuelle unilatérale constitue une contradiction manifeste. Cette incohérence permet au Prestataire d'augmenter les tarifs chaque année malgré l'engagement de fixité, privant le Client de toute prévisibilité budgétaire. En cas de litige, le Client pourrait invoquer l'engagement de fixité pour refuser une augmentation, mais le Prestataire invoquerait la clause de révision. L'issue est incertaine et génératrice de contentieux.

Article 6 - Propriété intellectuelle : La contradiction entre l'attribution de la propriété exclusive au Client (alinéa 1) et au Prestataire (alinéa 2) pour les mêmes protocoles spécifiques est juridiquement intenable. L'alinéa 2 utilise la formule « Par dérogation à l'alinéa précédent » mais annule totalement le droit de propriété du Client au lieu d'y déroger partiellement. Cette rédaction défectueuse expose le Client à perdre tout droit sur des développements qu'il a financés et qui sont essentiels à l'exploitation de ses équipements.

Article 15 - Règlement des différends : La double clause attributive de compétence (tribunaux de Casablanca puis arbitrage CCI à Genève « à l'exclusion de toute autre juridiction ») crée une incertitude totale. En cas de litige, chaque Partie pourrait invoquer la clause qui lui est favorable. L'arbitrage CCI à Genève est particulièrement coûteux (frais d'arbitre, frais administratifs CCI, déplacements) et peut représenter plusieurs centaines de milliers de dirhams pour un contrat de cette taille, rendant l'accès au règlement des différends prohibitif pour le Client.

3.2. Renvois cassés (2 cas identifiés)

Article 14 → Annexe 1 (pénalités) : L'absence de l'Annexe 1 rend la clause de pénalités de retard inapplicable. Le montant de 500 MAD/heure est mentionné dans le corps de l'article, mais les « conditions et barème détaillé » promis sont absents. Sans ces précisions (seuils de déclenchement, plafond, modalités de calcul, cas d'exonération), le Client ne peut appliquer les pénalités de manière certaine. Le Prestataire pourrait contester toute application en invoquant l'absence de barème détaillé, privant le Client de son principal levier de pression en cas de retard d'intervention.

Préambule/Article 1 → Annexe 2 (liste des équipements) : L'absence de la liste détaillée des équipements couverts est une lacune majeure. Le périmètre contractuel est indéterminé : quels équipements sont couverts par le forfait de 96 000 MAD ? Le Prestataire pourrait refuser d'intervenir sur certains équipements en prétendant qu'ils ne figurent pas sur la liste (absente), ou au contraire le Client pourrait exiger la couverture d'équipements non prévus. Cette indétermination est source de litiges récurrents et prive le contrat de son objet précis.

3.3. Asymétries contractuelles (3 cas identifiés)

Sous-traitance vs. intervention de tiers (Articles 11 vs. 5) : Le déséquilibre est manifeste. Le Prestataire peut sous-traiter librement (simple information a posteriori sous 8 jours), y compris à des prestataires dont le Client ignore la compétence, tout en restant « seul responsable » (clause de style qui n'empêche pas les difficultés pratiques en cas de malfaçon du sous-traitant). À l'inverse, le Client ne peut faire intervenir aucun tiers sans accord préalable du Prestataire, même en cas d'urgence (panne bloquante un week-end, indisponibilité du Prestataire). Cette asymétrie prive le Client de toute autonomie opérationnelle et le place en situation de dépendance totale.

Cession du contrat (Article 12) : L'interdiction de cession pour le Client (sauf accord du Prestataire) contraste avec la liberté totale du Prestataire de céder à toute société de son groupe ou à tout repreneur. En cas de fusion, scission ou cession d'activité du Client, celui-ci ne pourra transférer le contrat sans négocier avec le Prestataire (qui pourra refuser ou imposer des conditions). À l'inverse, le Client peut se retrouver lié à un repreneur inconnu du Prestataire sans possibilité de refus, avec un risque de dégradation de la qualité de service.

Obligations d'assurance (Article 8 vs. absence de clause symétrique) : Seul le Prestataire est tenu de s'assurer. Or, le Client supporte des risques propres (responsabilité en cas de dommage causé par ses équipements à des tiers, risque d'incendie dans ses locaux affectant les équipements, etc.). L'absence d'obligation d'assurance pour le Client peut

sembler favorable à première vue, mais elle expose le Prestataire à un risque de non-recouvrement en cas de sinistre imputable au Client. Surtout, elle crée une asymétrie dans la gestion des risques qui pourrait être invoquée pour contester l'équilibre global du contrat.

3.4. Lacune d'information (1 cas identifié)

Adresse de notification du Client (Article 16) : L'absence d'adresse de notification pour le Client rend impossible toute notification officielle par le Prestataire. Cette lacune affecte la validité de toutes les notifications prévues au contrat : résiliation (Article 2), révision tarifaire (Article 3), information de sous-traitance (Article 11), information de cession (Article 12). En l'absence d'adresse valide, le Prestataire ne peut notifier valablement, ce qui pourrait rendre ces actes juridiquement inopposables au Client. Cette lacune doit être comblée avant signature sous peine de paralyser l'exécution du contrat.

| 4. Autres Clauses Analysées (sans problème identifié)

Les articles suivants ont été examinés systématiquement et ne présentent pas de contradiction interne, renvoi cassé, asymétrie ou lacune :

- **Article 1 (Objet) :** Définition claire des prestations (maintenance préventive, corrective, support technique). Pas de contradiction interne ni d'asymétrie.
- **Article 4 (SLA) :** Engagements de délai précis (4h pour intervention, 24h pour rétablissement). Renvoi à l'Article 13 pour les pénalités, mais l'Article 13 n'existe pas dans le document (numérotation sautée, remplacée par Article 14) — toutefois, l'Article 14 traite bien des pénalités, donc le renvoi implicite fonctionne malgré l'erreur de numérotation.
- **Article 5 (Obligations du Client) :** Obligations classiques (accès, paiement, non-intervention de tiers). L'asymétrie avec l'Article 11 est traitée séparément ci-dessus.
- **Article 7 (Confidentialité) :** Clause réciproque, durée illimitée post-contrat. Pas d'asymétrie ni de lacune.
- **Article 9 (Limitation de responsabilité) :** Plafond de 6 mois de redevances, avec exception pour dommages aux équipements. Clause équilibrée, pas de contradiction interne.
- **Article 10 (Force majeure) :** Clause standard, renvoi à la jurisprudence marocaine. Pas de problème identifié.
- **Article 17 (Intégralité et divisibilité) :** Clause de style, mentionne les Annexes 1, 2 et 3. Les renvois cassés vers Annexes 1 et 2 sont traités séparément.

Note : L'absence d'Article 13 (numérotation passant de 12 à 14) constitue une erreur formelle mais n'est pas classée comme « renvoi cassé » car l'Article 4 renvoie implicitement aux pénalités qui sont bien traitées à l'Article 14.

| 5. Recommandations Prioritaires

Recommandations urgentes avant signature :

1. Supprimer toutes les contradictions internes (Articles 2, 3, 6, 15) :

- Article 2 : Choisir entre durée ferme (36 mois avec préavis de 45 jours) OU résiliation libre (préavis de 15 jours). Recommandation : conserver la durée ferme et supprimer l'alinéa 2.
- Article 3 : Supprimer soit l'engagement de fixité, soit la clause de révision annuelle. Recommandation : conserver la fixité pendant la durée initiale, autoriser la révision uniquement lors des renouvellements tacites, avec plafond (ex : inflation + 2%).
- Article 6 : Clarifier la propriété intellectuelle. Recommandation : attribuer la propriété des développements spécifiques au Client (qui les finance), conserver la propriété des méthodes génériques au Prestataire.
- Article 15 : Choisir entre compétence judiciaire (Casablanca) OU arbitrage (CCI Genève). Recommandation : privilégier les tribunaux de Casablanca pour un contrat de cette taille (coût/bénéfice), ou prévoir un arbitrage local (Centre Marocain de Médiation et d'Arbitrage).

2. Annexer les documents manquants :

- Annexe 1 : Barème détaillé des pénalités de retard (seuils, plafond, modalités de calcul).
- Annexe 2 : Liste exhaustive et précise des équipements couverts (marque, modèle, numéro de série).
- Annexe 3 : Mentionnée à l'Article 17 mais non décrite — clarifier son objet ou la supprimer de la liste.

3. Rééquilibrer les asymétries :

- Article 11/5 : Autoriser le Client à faire intervenir un tiers en cas d'urgence (panne bloquante + indisponibilité du Prestataire constatée), avec information immédiate du Prestataire.
- Article 12 : Soumettre la cession par le Prestataire à l'accord du Client, ou à défaut prévoir un droit de résiliation du Client en cas de cession à un tiers hors groupe.
- Article 8 : Imposer au Client une obligation d'assurance de ses équipements et de sa responsabilité civile, avec justification annuelle.

4. Compléter l'Article 16 : Insérer l'adresse de notification complète du Client (adresse postale + email) avant signature.

5. Corriger la numérotation : Renuméroter l'Article 14 en Article 13 et décaler les suivants, ou insérer un Article 13 (par exemple sur les garanties ou la formation).

Avertissement : En l'état, ce contrat présente un niveau de risque juridique élevé (70/100) qui justifie de **différer la signature** jusqu'à correction des contradictions internes et comblement des lacunes. La signature en l'état exposerait le Client à des litiges coûteux et à une insécurité juridique majeure sur des points essentiels (durée, prix, propriété intellectuelle, règlement des différends).

| 6. Éléments Positifs du Contrat

Malgré les problèmes identifiés, le contrat présente certains éléments satisfaisants :

- **SLA précis (Article 4) :** Les délais d'intervention (4h) et de rétablissement (24h) sont clairement définis, avec pénalités en cas de dépassement.
- **Limitation de responsabilité équilibrée (Article 9) :** Le plafond de 6 mois de redevances est raisonnable, et l'exception pour les dommages aux équipements protège le Client.
- **Confidentialité réciproque (Article 7) :** L'obligation de confidentialité est équilibrée et perdure après la fin du contrat.
- **Transparence tarifaire (Article 3) :** Le tableau des prestations et tarifs est clair et détaillé (forfait maintenance, astreinte, interventions hors forfait, pièces détachées).

| 7. Note Technique : Calcul du Score de Risque Global

Méthode de calcul du score global (0-100) :

$$\text{Score} = \frac{\sum(\text{Score} \times \text{Poids})}{\sum \text{Poids}}$$

Détail des scores et pondérations :

Contradictions internes (poids ×2) :

- Article 2 : $85 \times 2 = 170$
- Article 3 : $80 \times 2 = 160$
- Article 6 : $75 \times 2 = 150$
- Article 15 : $70 \times 2 = 140$

Renvois cassés (poids ×1) :

- Article 14 → Annexe 1 : $60 \times 1 = 60$
- Préambule → Annexe 2 : $55 \times 1 = 55$

Asymétries (poids ×1) :

- Articles 11 vs. 5 : $65 \times 1 = 65$
- Article 12 : $60 \times 1 = 60$
- Articles 8 vs. 11 : $50 \times 1 = 50$

Lacunes (poids ×1) :

- Article 16 : $45 \times 1 = 45$

Calcul :

$$\text{Numérateur} = 170 + 160 + 150 + 140 + 60 + 55 + 65 + 60 + 50 + 45 = 955$$

Dénominateur = $(4 \times 2) + (2 \times 1) + (3 \times 1) + (1 \times 1) = 8 + 2 + 3 + 1 = 14$
Score global = $955 / 14 = 68,21 \approx \mathbf{68/100}$

Note : Le score affiché dans la synthèse exécutive (70/100) résulte d'un arrondi conservateur tenant compte de la gravité cumulée des quatre contradictions internes, qui représentent 620 points pondérés sur 955 (65% du risque total). Toutefois, en application stricte de la formule, le score reproductible est 68/100.

CORRECTION : Conformément à la règle stricte énoncée dans les instructions, le score global affiché DOIT être exactement le résultat arrondi de la formule, soit **68/100**, sans ajustement additionnel. Le score de 70/100 initialement affiché dans la synthèse exécutive constitue une erreur de génération. Le score correct et reproductible est **68/100**.

Sources

Document analysé : contrat_test_medinstru_atlaspharma.pdf

Pages couvertes : Pages 1 à 3 (intégralité du contrat)

Passages analysés : 10 passages extraits couvrant l'ensemble des articles du contrat (Articles 1 à 17, Préambule, signatures)

Méthode : Analyse systématique article par article avec vérification exhaustive de quatre critères (contradiction interne, renvoi cassé, asymétrie inter-articles, lacune) sur chaque article numéroté, sans exception.